CONSTITUIÇÃO DO REINO DE JAMBOR

Preâmbulo

Nós, o povo de Jambor, reunido em nome da liberdade, da dignidade humana, da justiça, da soberania popular e da preservação da terra que nos foi confiada pelas gerações passadas e futuras, reconhecendo a profunda relação entre nossas comunidades, nossas florestas, nossos rios, nossas montanhas, nossas cachoeiras e nossas grutas;

Reconhecendo que a história de Jambor foi construída pela convivência entre diferentes povos e comunidades, pelo conhecimento de seu território e pelas águas que conectam suas regiões; Recordando os períodos de exploração, devastação e concentração de riquezas que ameaçaram o equilíbrio de nosso território;

Afirmando que o desenvolvimento econômico não pode significar a destruição das condições que tornam possível a própria vida; Estabelecemos, sob a forma de uma Monarquia Parlamentar Constitucional, a presente Constituição como fundamento da organização política, social, econômica e ambiental do Reino de Jambor.

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º — Do Estado Jamboriano

O Reino de Jambor constitui-se em Estado soberano, democrático, social, ambientalmente responsável e regido pelo Estado de Direito.

§1º A soberania pertence ao povo jamboriano, que a exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos.

§2º A forma de governo é a Monarquia Parlamentar.

§3º O regime político é democrático e pluralista.

§4º Nenhuma autoridade, instituição ou indivíduo está acima da Constituição.

Art. 2º — Dos fundamentos do Reino

São fundamentos do Reino de Jambor:

I — a dignidade da pessoa humana;

II — a soberania popular;

III — a liberdade;

IV — a igualdade perante a lei;

V — a justiça social;

VI — a preservação do patrimônio natural;

VII — a solidariedade entre gerações;

VIII — o respeito à diversidade cultural;

IX — o desenvolvimento sustentável;

X — a responsabilidade no uso dos recursos naturais.

Art. 3º — Dos objetivos fundamentais

Constituem objetivos fundamentais do Reino:

I — garantir a liberdade, a dignidade e os direitos fundamentais de todas as pessoas;

II — reduzir as desigualdades sociais e regionais;

III — promover o desenvolvimento econômico socialmente justo e ambientalmente sustentável;

IV — proteger as florestas, rios, montanhas, cavernas e demais ecossistemas jamborianos;

V — combater a exploração ilegal do território;

VI — promover educação, ciência, cultura e tecnologia;

VII — garantir acesso universal aos serviços públicos essenciais;

VIII — assegurar às futuras gerações o direito de receber um território ambientalmente saudável;

IX — fortalecer a participação popular nas decisões públicas;

X — preservar a soberania nacional diante de interesses econômicos ou políticos externos.

XI – Segurança é um dever sumo a todo povo jamboriano a fim de todas as atividades sejam cumpridas

Art. 4º — Do território

O território de Jambor é patrimônio comum do povo jamboriano.

§1º O território é indivisível, ressalvadas as formas de organização administrativa previstas nesta Constituição.

§2º As fronteiras nacionais serão protegidas pelo Estado, respeitando-se os tratados internacionais regularmente celebrados.

§3º A região fronteiriça com Jakkar receberá atenção especial do Estado em matéria de proteção ambiental, desenvolvimento sustentável, segurança e cooperação internacional.

§4º Constitui crime contra a ordem constitucional promover, organizar, financiar ou executar, mediante violência, ameaça, coerção ou emprego ilícito da força, ação destinada à separação de parte do território do Reino de Jambor ou à criação de entidade política independente em território nacional.

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Art. 5º — Da igualdade

Todos são iguais perante a lei.

É vedada qualquer forma de discriminação baseada em origem, sexo, condição social, riqueza, deficiência, língua, opinião, cultura ou qualquer outra condição pessoal.

Art. 6º — Dos direitos individuais

São garantidos a todas as pessoas:

I — o direito à vida;

II — à liberdade;

III — à segurança;

IV — à privacidade;

V — à liberdade de expressão;

VI — à liberdade de pensamento e consciência;

VII — à liberdade religiosa;

VIII — à liberdade de associação;

IX — ao devido processo legal;

X — à propriedade, observadas sua função social e ambiental;

XI — ao acesso à justiça;

XII — à proteção contra abusos do Estado e de particulares.

Art. 7º — Da liberdade de expressão

É livre a manifestação do pensamento, sendo vedada a censura prévia.

A liberdade de expressão não poderá ser utilizada para justificar violência, perseguição ou violação dos direitos fundamentais de outras pessoas. A liberdade se encerrará ao choque do direito do outro indivíduo.

Art. 8º — Da educação

A educação constitui direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade.

§1º O Estado garantirá educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis.

§2º A educação deverá promover:

I — pensamento crítico;

II — conhecimento científico;

III — consciência ambiental;

IV — cidadania;

V — valorização da história e da cultura jamborianas;

VI — conhecimento tecnológico;

VII — respeito à diversidade;

VIII — preparação para a participação democrática.

Art. 9º — Do acesso à ciência e à tecnologia

Todos têm direito ao acesso ao conhecimento científico, tecnológico e digital. O Estado promoverá políticas de inclusão digital e tecnológica, especialmente para populações socialmente vulneráveis e regiões afastadas dos grandes centros urbanos.

Parágrafo único. O desenvolvimento tecnológico deverá observar os princípios da sustentabilidade, da acessibilidade, da segurança e da soberania nacional.

TÍTULO III

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 10 — Dos direitos sociais

São direitos sociais:

I — educação;

II — saúde;

III — moradia;

IV — alimentação;

V — trabalho;

VI — transporte;

VII — segurança;

VIII — cultura;

IX — acesso à informação;

X — proteção ambiental;

XI — assistência social.

Art. 11 — Do trabalho

O Estado garantirá condições dignas de trabalho.

São assegurados aos trabalhadores:

I — remuneração justa;

II — descanso;

III — segurança no ambiente de trabalho;

IV — liberdade de associação;

V — proteção contra exploração;

VI — igualdade de oportunidades;

VII — proteção social em situações de desemprego, incapacidade ou velhice.

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Art. 12 — Da separação dos poderes

São poderes do Reino de Jambor:

I — o Poder Legislativo;

II — o Poder Executivo;

III — o Poder Judiciário.

§1º Os poderes são independentes e harmônicos entre si.

§2º A Coroa constitui instituição constitucional do Estado e exerce as funções de Chefia de Estado previstas nesta Constituição, não se confundindo com o Poder Executivo.

TÍTULO V

DA COROA

Art. 13 — Da Monarquia Constitucional

O Reino de Jambor é uma Monarquia Parlamentar Constitucional.

O Rei ou a Rainha é o Chefe de Estado e símbolo da unidade nacional, da continuidade institucional e da representação de Jambor.

Art. 14 — Da sucessão

A Coroa será transmitida hereditariamente conforme as regras estabelecidas pela legislação sucessória. Sendo passado diretamente ao primogênito (a) com plena capacidade de assumir o reino.

A sucessão observará igualdade entre os descendentes, independentemente de sexo.

Art. 15 — Das funções do Monarca

Compete ao Rei ou à Rainha:

I — representar o Reino internacionalmente;

II — sancionar e promulgar as leis aprovadas pelo Parlamento;

III — nomear formalmente o Primeiro-Ministro indicado pelo Parlamento;

IV — convocar eleições nos casos previstos nesta Constituição;

V — receber representantes diplomáticos estrangeiros;

VI — conceder honrarias nacionais;

VII — exercer outras funções cerimoniais e constitucionais previstas em lei.

Art. 16 — Dos limites da Coroa

O Monarca não poderá:

I — governar diretamente sem autorização constitucional;

II — criar leis unilateralmente;

III — suspender a Constituição;

IV — dissolver o Parlamento arbitrariamente;

V — interferir na independência do Poder Judiciário;

VI — utilizar as Forças de Defesa para fins políticos particulares.

§1º Os atos políticos do Monarca deverão observar a Constituição.

§2º Sempre que exigido pela Constituição, os atos do Monarca dependerão de referenda ministerial.

§3º A única exceção das regras anteriores serão em gravíssimas crises nacionais, logo o monarca deve decretar estado de sítio em jambor.

TÍTULO VI

DO PARLAMENTO

Art. 17 — Do Poder Legislativo

O Poder Legislativo será exercido pelo Parlamento de Jambor.

O Parlamento representa a diversidade política e territorial do povo jamboriano.

Art. 18 — Da composição do Parlamento

O Parlamento será composto por representantes eleitos democraticamente.

Os representantes serão escolhidos por eleições periódicas, livres, secretas e universais.

Art. 19 — Das funções do Parlamento

Compete ao Parlamento:

I — elaborar e aprovar leis;

II — aprovar o orçamento nacional;

III — fiscalizar o Governo;

IV — aprovar tratados internacionais nos casos previstos em lei;

V — investigar atos da administração pública;

VI — autorizar determinadas operações militares;

VII — proteger os direitos constitucionais;

VIII — representar a população perante o Estado.

Art. 20 — Da formação do Governo

O Governo será formado pelo grupo político ou coalizão que possuir apoio da maioria parlamentar necessária para governar.

O Monarca nomeará Primeiro-Ministro aquele que demonstrar possuir apoio do Parlamento.

O Primeiro-Ministro será responsável pela direção do Governo.

Art. 21 — Da responsabilidade política

O Governo responderá politicamente perante o Parlamento.

O Parlamento poderá retirar sua confiança do Governo mediante mecanismo de voto de desconfiança, conforme estabelecido em lei.

Em caso de perda da maioria parlamentar, o Primeiro-Ministro deverá renunciar ou solicitar ao Monarca a dissolução do Parlamento, nos casos permitidos pela Constituição.

TÍTULO VII

DO GOVERNO

Art. 22 — Do Poder Executivo

O Poder Executivo será exercido pelo Governo, chefiado pelo Primeiro-Ministro.

Compete ao Governo:

I — administrar o Estado;

II — executar as leis;

III — elaborar políticas públicas;

IV — administrar os recursos públicos;

V — promover o desenvolvimento econômico;

VI — proteger o território nacional;

VII — implementar políticas ambientais;

VIII — conduzir a administração pública.

Art. 23 — Dos Ministros

O Primeiro-Ministro poderá nomear ministros responsáveis pelas diferentes áreas da administração pública.

Entre os ministérios poderão existir:

I — Ministério da Educação e Ciência;

II — Ministério da Saúde;

III — Ministério da Economia;

IV — Ministério da Justiça;

V — Ministério do Meio Ambiente e Território;

VI — Ministério da Tecnologia e Soberania Digital;

VII — Ministério da Cultura;

VIII — Ministério da Infraestrutura;

IX — Ministério das Relações Exteriores.

A organização definitiva dos ministérios será estabelecida por lei.

TÍTULO VIII

DO PODER JUDICIÁRIO

Art. 24 — Da independência judicial

O Poder Judiciário é independente dos demais poderes.

Nenhuma autoridade poderá interferir em decisões judiciais.

Art. 25 — Da Justiça Constitucional

Será instituído um **Tribunal Constitucional de Jambor**, responsável por garantir a supremacia da Constituição.

Compete ao Tribunal Constitucional:

I — verificar a constitucionalidade das leis;

II — resolver conflitos entre órgãos do Estado;

III — proteger os direitos fundamentais;

IV — interpretar a Constituição;

V — julgar outras matérias previstas constitucionalmente.

TÍTULO IX

DO MEIO AMBIENTE E DO TERRITÓRIO

Art. 26 — Do direito ao ambiente equilibrado

Toda pessoa tem direito a viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, saudável e capaz de sustentar a vida. É dever do Estado e de toda a sociedade proteger o patrimônio natural de Jambor.

Art. 27 — Do patrimônio natural

Constituem patrimônio natural de Jambor, entre outros:

I — florestas;

II — rios;

III — nascentes;

IV — cachoeiras;

V — montanhas;

VI — cavernas e sistemas subterrâneos;

VII — fauna;

VIII — flora;

IX — aquíferos;

X — demais ecossistemas naturais.

Art. 28 — Da proteção das florestas

As florestas nacionais serão protegidas por legislação específica.

O desmatamento deverá ser limitado às situações autorizadas pela legislação ambiental e submetido a critérios científicos, sociais e ambientais. Áreas de especial importância ecológica poderão ser declaradas unidades de conservação.

Art. 29 — Dos recursos minerais

Os recursos minerais pertencem ao Estado e somente poderão ser explorados mediante autorização pública.

A exploração mineral deverá:

I — obedecer às normas ambientais;

II — respeitar as comunidades locais;

III — apresentar estudos de impacto ambiental;

IV — prever recuperação das áreas degradadas;

V — contribuir para o desenvolvimento nacional;

VI — ser fiscalizada permanentemente.

A mineração clandestina constitui crime grave contra o patrimônio nacional e ambiental.

Art. 30 — Da proteção das águas

As águas de Jambor constituem patrimônio público essencial à vida.

O Estado deverá assegurar:

I — proteção das nascentes;

II — qualidade da água;

III — acesso universal à água potável;

IV — preservação das bacias hidrográficas;

V — combate à contaminação;

VI — recuperação de rios degradados.

Nenhuma atividade econômica poderá comprometer de maneira irreversível o abastecimento das gerações presentes ou futuras.

Art. 31 — Das futuras gerações

O Estado deverá considerar os impactos de longo prazo de suas decisões. Nenhuma geração poderá utilizar os recursos naturais de maneira a impedir que as gerações futuras satisfaçam suas necessidades fundamentais.

Art. 32 — Da invasão e ocupação ilegal

A ocupação ilegal de áreas protegidas, terras públicas ou territórios ambientalmente relevantes será combatida pelo Estado. O poder público deverá combinar fiscalização, recuperação ambiental, regularização quando juridicamente possível e políticas sociais que reduzam as causas da ocupação ilegal.

TÍTULO X

DA ECONOMIA

Art. 33 — Da ordem econômica

A ordem econômica jamboriana será fundada na valorização do trabalho, na iniciativa econômica, na justiça social e na sustentabilidade ambiental.

A atividade econômica deverá respeitar:

I — os direitos dos trabalhadores;

II — o meio ambiente;

III — os consumidores;

IV — a concorrência;

V — as comunidades locais;

VI — o patrimônio nacional.

Art. 34 — Do desenvolvimento sustentável

O desenvolvimento econômico deverá buscar equilíbrio entre:

I — crescimento econômico;

II — justiça social;

III — preservação ambiental;

IV — inovação tecnológica;

V — qualidade de vida.

O Estado deverá priorizar atividades capazes de gerar riqueza sem comprometer permanentemente o patrimônio natural.

Art. 35 — Da economia circular

O Estado incentivará políticas de redução de desperdícios, reutilização, reparação, reciclagem e reaproveitamento de materiais.

A produção e o consumo deverão buscar a redução da geração de resíduos.

TÍTULO XI

DA SOBERANIA DIGITAL E TECNOLÓGICA

Art. 36 — Da soberania tecnológica

Jambor reconhece a capacidade tecnológica como elemento de sua soberania nacional.

O Estado promoverá:

I — acesso universal à internet;

II — inclusão digital;

III — educação tecnológica;

IV — desenvolvimento científico nacional;

V — produção e manutenção local de tecnologias;

VI — segurança dos dados;

VII — interoperabilidade;

VIII — tecnologias acessíveis;

IX — redução da dependência tecnológica externa.

Art. 37 — Do conhecimento tecnológico

O Estado incentivará o uso e desenvolvimento de tecnologias abertas, interoperáveis e auditáveis sempre que adequadas ao interesse público.

A administração pública deverá priorizar soluções que garantam autonomia, segurança, sustentabilidade e possibilidade de manutenção a longo prazo.

Art. 38 — Da sustentabilidade tecnológica

O Estado deverá combater o descarte prematuro de equipamentos eletrônicos.

Serão incentivadas:

I — manutenção;

II — reparação;

III — reutilização;

IV — recondicionamento;

V — reciclagem;

VI — reaproveitamento de equipamentos;

VII — formação técnica para manutenção tecnológica.

Parágrafo único. Equipamentos considerados obsoletos comercialmente não serão automaticamente considerados inúteis para fins sociais ou educacionais.

TÍTULO XII

DA CULTURA E DA IDENTIDADE NACIONAL

Art. 39 — Da cultura

O Estado protegerá a cultura jamboriana em sua diversidade.

Serão protegidos:

I — tradições;

II — manifestações artísticas;

III — patrimônio histórico;

IV — conhecimentos tradicionais;

V — patrimônio arqueológico;

VI — patrimônio natural associado à cultura.

Art. 40 — Da memória histórica

O Estado deverá preservar a memória dos períodos de exploração, conflitos sociais e ambientais que marcaram a formação de Jambor.

A memória histórica será considerada instrumento de educação cidadã e prevenção da repetição de violações.

TÍTULO XIII

DAS COMUNIDADES E DO TERRITÓRIO

Art. 41 — Da participação comunitária

As comunidades locais terão direito de participar das decisões públicas que afetem diretamente seus territórios.

Projetos de grande impacto ambiental deverão possuir mecanismos de consulta e participação popular.

Art. 42 — Da descentralização

O Estado promoverá a descentralização administrativa, respeitando as características geográficas e culturais das diferentes regiões.

As comunidades situadas em regiões montanhosas, florestais ou afastadas dos grandes centros receberão atenção especial para garantir acesso aos serviços públicos.

TÍTULO XIV

DA DEFESA E DA SOBERANIA NACIONAL

Art. 43 — Da defesa nacional

A defesa de Jambor destina-se à proteção da soberania, do território, da população e da ordem constitucional.

As forças de defesa são subordinadas ao poder civil democraticamente constituído.

Art. 44 — Da proteção das fronteiras

O Estado manterá presença permanente nas regiões fronteiriças, especialmente nas áreas de elevada importância ambiental.

A proteção das fronteiras deverá combinar:

I — segurança;

II — monitoramento territorial;

III — proteção ambiental;

IV — cooperação internacional;

V — desenvolvimento das comunidades fronteiriças.

TÍTULO XV

DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Art. 45 — Dos princípios internacionais

Jambor regerá suas relações internacionais pelos princípios:

I — soberania dos Estados;

II — autodeterminação dos povos;

III — solução pacífica de conflitos;

IV — cooperação internacional;

V — proteção ambiental;

VI — respeito aos direitos humanos;

VII — não intervenção indevida;

VIII — desenvolvimento sustentável.

Art. 46 — Da cooperação com Jakkar

O Estado buscará manter relações pacíficas e cooperativas com Jakkar.

Serão incentivados acordos relacionados a:

I — proteção das florestas;

II — proteção das bacias hidrográficas;

III — combate à mineração ilegal;

IV — combate ao tráfico de recursos naturais;

V — fiscalização das regiões fronteiriças;

VI — intercâmbio científico e tecnológico.

TÍTULO XVI

DA TRANSPARÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

Art. 47 — Da transparência

Todos têm direito de acessar informações sobre os atos da administração pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

O Estado deverá disponibilizar informações públicas de maneira acessível e compreensível.

Art. 48 — Da participação política

São instrumentos de participação popular:

I — eleições;

II — plebiscitos;

III — referendos;

IV — iniciativas populares de lei;

V — consultas públicas;

VI — conselhos comunitários;

VII — audiências públicas.

TÍTULO XVII

DO ESTADO DE EMERGÊNCIA

Art. 49 — Das situações excepcionais

Em situações de grave ameaça à ordem constitucional, à população ou ao território, poderá ser declarado estado de emergência.

A declaração deverá:

I — possuir duração limitada;

II — indicar suas razões;

III — estar sujeita à fiscalização parlamentar;

IV — respeitar os direitos fundamentais;

V — estar sujeita ao controle judicial.

A emergência não poderá ser utilizada para suspender indefinidamente a Constituição ou eliminar a democracia.

TÍTULO XVIII

DA REFORMA CONSTITUCIONAL

Art. 50 — Da alteração da Constituição

A Constituição poderá ser alterada mediante procedimento especial aprovado pelo Parlamento. Alterações constitucionais deverão receber votação qualificada, conforme estabelecido em lei.

Art. 51 — Das cláusulas fundamentais

Não poderão ser abolidos:

I — a democracia;

II — a soberania popular;

III — os direitos fundamentais;

IV — a independência do Poder Judiciário;

V — a separação dos poderes;

VI — o caráter constitucional da Monarquia;

VII — a responsabilidade ambiental do Estado;

VIII — a periodicidade das eleições.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 52

Toda legislação anterior à presente Constituição permanecerá válida enquanto não contrariar seus princípios.

Art. 53

O Estado deverá adaptar progressivamente suas instituições às determinações desta Constituição.

Art. 54

A presente Constituição representa o pacto fundamental entre o povo jamboriano, o Estado e as gerações futuras.

Art. 55

Nenhum interesse econômico, político ou particular poderá prevalecer sobre a Constituição e os direitos fundamentais nela estabelecidos.

Reino de Jambor

Pela liberdade, pela justiça, pela soberania e pela Terra.